



Settore Tecnico

Prot. n° 7211 del 12.12.2023

AVVISO PUBBLICO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA: CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DI BOCCE A SQUILLACE LIDO.

SI RENDE NOTO CHE

-gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e di inclusione culturale cui è attribuita una finalità educativa ed un evidente interesse pubblico;

-il Comune di Squillace persegue gli interessi generali della collettività in materia di socializzazione, inclusione, fratellanza, condivisione, salute e benessere, diritto alla pratica sportiva ed all’attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, delle società, delle associazioni e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse;

-richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali;

-richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19/07/2023 con la quale è stato approvato l’elenco degli impianti sportivi a rilevanza economica nonché quelli non a rilevanza economica, demandando gli atti necessari e conseguenti al Responsabile del Settore Tecnico;

-il Comune di Squillace, in approvazione del presente avviso con Determinazione del Settore Tecnico n° 827 del 12.12.2023 avvia un’indagine esplorativa e successiva eventuale selezione per acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento della gestione in concessione degli impianti sportivi comunali, privi di rilevanza economica: campo di calcetto e campo di bocce a Squillace lido, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.

INVITA

-tutti gli operatori qualificati: Enti di promozione sportiva, Società ed Associazioni sportive anche dilettantistiche e di promozione della pratica sportiva, costituiti nei modi di legge ed in possesso dei requisiti di ordine generale e morale nonché della capacità di contrarre con la P.A., secondo le vigenti disposizioni normative, interessate a presentare proposte progettuali ai fini della gestione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali: campo di calcetto e campo di bocce a Squillace Lido (Via dei Fenici).



STAZIONE APPALTANTE

Comune di Squillace (CZ) - Piazza Municipio n. 1 - 88069 Squillace - P.I. 00714490968 - telefono 0961.914020 - PEC: protocollo.squillace@asmepec.it - sito: <http://www.comune.squillace.cz.it>
Responsabile Unico del Progetto: Arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico;



Art. 1 - Oggetto e condizioni

Oggetto della manifestazione di interesse è l'affidamento in concessione degli impianti sportivi - campo di calcetto e campo di bocce - di proprietà comunale in via dei Fenici a Squillace Lido.

L'Amministrazione intende selezionare un operatore in grado di promuovere ed organizzare le attività e le iniziative per consentire la fruizione e l'utilizzo da parte dell'utenza di Squillace dei suddetti impianti sportivi.

Lo scopo principale è quello di promuovere lo sport realizzando progetti educativi rivolti soprattutto ai giovani.

L'affidamento in oggetto ha natura di concessione in utilizzo di *“impianti sportivi privi di caratteristiche di rilevanza economica”*.

L'affidamento in concessione comporta, per l'affidatario, lo svolgimento di attività finalizzate all'utilizzo ottimale della struttura sportiva e di quelle correlate, la realizzazione degli interventi manutentivi ordinari necessari e di miglioramento delle potenzialità delle strutture, il pagamento delle spese di energia elettrica e di acqua, le cui utenze saranno intestate direttamente alla società sportiva aggiudicataria.

CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”.

Art. 2 - Caratteristiche e Durata della concessione

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali. L'impianto, nella composizione su indicata, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. All'atto della presa in gestione dell'impianto sportivo verrà redatto apposito verbale di consegna.

Il concessionario dovrà provvedere ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alla fornitura delle utenze e a pagare regolarmente le aziende erogatrici. Le utenze relative ai consumi di acqua ed energia elettrica dovranno essere volturate a favore del concessionario entro giorni 15 dalla firma della convenzione. Il concessionario dovrà, inoltre, farsi carico dei controlli periodici di legge previsti per gli impianti elettrici (controllo periodico differenziali, illuminazione emergenza, verifiche biennale di terra, etc.) e tutto ciò che sia imposto dalla normativa di settore vigente.

Il concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla revoca della concessione. Il concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.

L'Amministrazione comunale si riserva n° 20 (venti) giornate gratuite all'anno per manifestazioni all'interno dell'impianto sportivo. Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del concessionario (gare, campionati, etc.) e, comunque, nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di almeno 30 giorni.

Le spese di manutenzione relative all'impianto sportivo saranno a carico del concessionario, compresi i manufatti, le attrezzature, le recinzioni ed ogni altra pertinenza dell'impianto.

Il concessionario dovrà, inoltre, farsi carico di dotare l'impianto sportivo dei necessari estintori antincendio, provvedendo al loro controllo, revisione e collaudo.

La manutenzione del verde e dei manti erbosi compete al concessionario.

Dovrà essere annualmente prodotta all'Ufficio competente analitica relazione scritta delle manutenzioni effettuate.

La concessione avrà durata di **5 (cinque) anni** a far data dalla stipula del contratto, allo scadere dei quali, qualora permangano le medesime attuali condizioni, e non vi siano motivi ostativi, sarà rinnovata per un ulteriore triennio.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, di non procedere al rinnovo e di individuare il nuovo concessionario mediante nuovo avviso pubblico.

Art. 3.1 - Valore della concessione

In considerazione del fatto che gli impianti sportivi in oggetto non possiedono rilevanza economica e preso atto della Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 la quale stabilisce che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria delle "concessione di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Per la presente concessione è richiesto un canone ricognitorio di minimo € 50,00 (Euro cinquanta/00) mensili ovvero il canone risultante dall'offerta a rialzo presentata in sede di gara.

Art. 3.2 - Scomputo canone per importi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria

Gli impianti sportivi necessitano di urgenti lavori di manutenzione straordinaria che dovranno essere obbligatoriamente realizzati entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Dal canone di concessione annuale sarà scomputato l'ammontare dei lavori eseguiti risultanti dal progetto autorizzato e riconosciuto dal Comune di Squillace.

Il canone sarà annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT. L'aggiornamento avverrà in automatico senza preventiva comunicazione al concessionario.

Il canone sarà dovuto a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

Detto canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte del Comune relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Oltre l'importo suddetto, non saranno riconosciuti al concessionario ulteriori somme a scomputo, salvo che si tratti di lavori non previsti ed espressamente richiesti in corso d'opera dal Comune concedente.

Tutte le opere realizzate, al termine della gestione, passeranno automaticamente di proprietà del Comune senza che il gestore possa richiedere alcun prezzo o indennizzo.

Art. 4 - Soggetti destinati dall'avviso

I soggetti destinatari del presente avviso sono:

- Enti di promozione sportiva;
- Società ed Associazioni sportive anche dilettantistiche e di promozione della pratica sportiva; costituiti nei modi di legge ed in possesso dei requisiti di ordine generale e morale nonché della capacità di contrarre con la P.A.

L'impianto sportivo in oggetto potrà essere assegnato sia in presenza di offerte singole sia in presenza di offerte presentate da raggruppamenti temporanei di associazioni riconducibili alle categorie precedentemente indicate.

Tutte le associazioni, costitutesi in raggruppamento, dovranno essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine generale e speciale di seguito indicati.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

I partecipanti alla presente selezione, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 – Requisiti di idoneità generale;
- non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amministrazione Comunale;
- non risultare morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tale requisito può essere superato nel caso in cui il richiedente, unitamente alla domanda di partecipazione, presenti un congruo piano di rientro.

Art. 6 - Termine, formulazione e presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire l'offerta, entro e non oltre il giorno **29/12/2023 alle ore 12:00** (oltre tale termine non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente) con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Squillace - Piazza Municipio n. 1, 88069 Squillace (CZ);
- raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Squillace - Piazza Municipio n. 1, 88069 Squillace (CZ).

Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, e recante all'esterno la dicitura:

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA:
CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DI BOCCE A SQUILLACE LIDO

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine. Le offerte pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione.

L'offerta sarà redatta in lingua italiana. All'interno del plico devono essere presenti 3 buste chiuse, controfirmate e timbrate sui lembi di chiusura, individuate con le lettere A, B, C.

La busta contrassegnata dalla **lettera "A"**, su cui deve essere riportata la dicitura "Documentazione ai fini dell'ammissione" dovrà contenere la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) istanza di partecipazione da compilare utilizzando il modello **Allegato 1**; in tal modo il soggetto/i partecipante/i accetta senza riserve le norme e le condizioni contenute nell'Avviso di gara e nei suoi allegati, e comunque in qualsiasi altro atto di gara approvato con la relativa determinazione dirigenziale;
- b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Associazione o di ogni Associazione appartenente all'eventuale raggruppamento;
- c) dichiarazione in merito alla regolarità dei pagamenti e dei compensi dovuti e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti con altre posizioni organizzative dell'Associazione o di ogni Associazione appartenente all'eventuale raggruppamento;
- d) nel caso in cui il soggetto concorrente/i abbia debiti nei confronti del Comune di Squillace, dovrà allegare congruo piano di ammortamento, per l'estinzione di tali debiti;
- e) alla predetta istanza deve essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del Presidente o del Rappresentante Legale dell'Associazione o di ogni Associazione appartenente all'eventuale raggruppamento che sottoscrive l'atto.

La busta contrassegnata dalla **lettera "B"** su cui deve essere riportata la dicitura "Documentazione progettuale" dovrà contenere la documentazione relativa al progetto di gestione e riqualificazione

dell'impianto sportivo che dovrà essere descritto sulla base dei punti 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 - 2.1; 2.2 - 3.1; 3.2 della tabella di seguito indicata nella sezione "Criteri di valutazione".

La busta contrassegnata dalla **lettera "C"** su cui deve essere riportata la dicitura "Offerta Economica", da compilare utilizzando il modello **Allegato 2**, dovrà contenere l'offerta espressa in cifre e in lettere della percentuale di rialzo offerta, da applicare sul canone di concessione ricognitorio di minimo € 50,00 (Euro cinquanta/00) mensili, IVA esclusa, posto a base di gara, formulata con non più di tre decimali. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Art. 7 - Criteri di valutazione

In considerazione del fatto che gli impianti sportivi in oggetto non possiedono rilevanza economica e preso atto della Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 la quale stabilisce che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

CRITERI VALUTAZIONE		Punteggio parziale Max	Punteggio totale Max
---------------------	--	------------------------	----------------------

1	Proposta programmatica e gestionale	Max 40%	
1.1	attività formativa e di avviamento allo sport per bambini, preadolescenti ed adolescenti	10	
1.2	attività sportiva per le scuole	5	
1.3	attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da Federazioni ed Organismi riconosciuti dal CONI, CIP, SPORT E SALUTE	5	
1.4	attività sportiva motoria che favorisca l'inclusione sociale, che preveda programmi specifici per atleti e fruitori diversamente abili e degli anziani	10	
1.5	attività ricreativa e sociale per la cittadinanza	5	
1.6	forma condivise e partecipate di gestione con il coinvolgimento di associazioni e comitati di quartiere	5	

2	Rilevanza dell'attività sportiva svolta dalla società sportiva	Max 30%	
2.1	iscrizione a Federazioni sportive e/o Organizzazioni sportive riconosciute dal CONI, CIP, SPORT E SALUTE	15	
2.2	iscrizione e partecipazione a campionati regolamentari per la disciplina di competenza, anno di iscrizione, numero iscritti/soci/associati, risultati sportivi di rilevanza nazionale, etc.	15	

3	Piano di interventi, proposta di manutenzione e/o	Max 30%	
---	---	---------	--

	valorizzazione degli impianti		
3.1	Proposta di un progetto per interventi iniziali di manutenzione dell'impianto sportivo da realizzare entro la fine della prima stagione sportiva di affidamento, che complessivamente definisca un valore economico minimo di base pari ad € 1.500,00. Al miglior offerente sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula: $X = P - (V_{max} - V_o) / (V_{max} - V_b) * P$ ove: X = punteggio attribuito al concorrente P = 10 punteggio massimo attribuibile V_{max} = valore max offerto V_o = valore offerto dal concorrente V_b = Valore di base € 1.500,00	10	
3.2	Proposta di un progetto per interventi di riqualificazione con particolare riguardo a quelli finalizzati alla messa a norma e sicurezza dell'impianto, che complessivamente definisca un valore economico minimo di base pari ad € 7.500,00. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula: $X = P - (V_{max} - V_o) / (V_{max} - V_b) * P$ ove: X = punteggio attribuito al concorrente P = 20 punteggio massimo attribuibile V_{max} = valore max offerto V_o = valore offerto dal concorrente V_b = Valore di base € 7.500,00	20	

Art. 8. - Offerta economica

Per offerta economica si intende l'offerta in rialzo espressa in cifre e in lettere della percentuale di rialzo offerta, da applicare sul canone di concessione annuo posto a base di gara, pari ad € 50,00 mensili (Euro cinquanta/00) IVA esclusa, formulata con non più di tre decimali. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Art. 9 - Fideiussione

Nel caso di proposte di interventi di riqualificazioni superiori ad € 7.500,00 il soggetto proponente si impegnerà a produrre, prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, una fideiussione assicurativa o bancaria, o altra forma di garanzia idonea ed equivalente, di durata pari al periodo di esecuzione dei lavori fino alla redazione del collaudo, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione degli interventi eventualmente offerti.

Le polizze/fideiussioni dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno inoltre contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c. nonché l'espressa rinuncia del garante dei diritti e delle tutele di cui all'art. 1957 del c.c.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi sulla polizza/fideiussione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle migliorie proposte e in caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario.

Art. 10 - Obblighi Affidatario

Il concessionario dovrà garantire:

- efficienza e qualità del servizio e gestione dell'impianto in assoluta trasparenza ed imparzialità, nell'interesse della cosa pubblica;
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, pulizia attrezzature, locali, servizi, accessori ed area circostante di pertinenza e di accesso al fine di assicurare il costante e regolare funzionamento dell'impianto;
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture sportive concesse;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- la realizzazione di almeno un evento all'anno aperto a tutta la cittadinanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: torneo calcio, sagra, festival, etc.)
- la vigilanza, la sorveglianza e la custodia dell'impianto;
- la costituzione di polizze assicurative per infortuni degli associati e per danni e responsabilità civile.

Art. 11 - Spese Contrattuali

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della parte concessionaria.

Art. 12 - Devoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente concessione è devoluta alla competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 si informa che: Titolare del Trattamento è il Comune di Squillace in persona del Responsabile del Settore Tecnico; tutti i dati personali forniti attraverso la presente procedura saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per lo svolgimento della procedura e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Allegati

- Allegato 1 - Modello istanza di partecipazione;
- Allegato 2 - Modello Offerta Economica.

Il Responsabile del Settore Tecnico
fto* arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.